T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Ekim 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 11

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 11

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 11

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 12

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 14

7. DENETİM BULGULARI 14

8. EKLER 58

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Personel Durumu 3

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Ödenekleri Tablosu (TL) 6

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu (TL) 6

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu (TL) 7

Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2025-2023) Seyri (TL) 7

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2025-2023) Seyri (TL) 8

Tablo 7: İl Özel İdaresinin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler (TL) 9

Tablo 8: Doğrudan Temin ile Yapılan Alımlarda Ödenek Sınırı 50

Tablo 9: Ön Mali Kontrolü Yapılmayan İhaleler 51

KISALTMALAR

AŞ	Anonim Şirket
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
KHGB	Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
TL	Türk Lirası
YİKOB	Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Bütçe İçi İşletmenin İşleyişine İlişkin Eksikliklerin ve Hataların Bulunması

2. Tahsis Edilen ve Tahsisli Kullanılan Taşınmazların İlgili Varlık Hesaplarında İzlenmemesi

3. İdarenin Mülkiyetinde, Yönetiminde veya Kullanımındaki Taşınmazların Cins Tashihi ile Rayiç Değer Tespit Çalışmalarının Tamamlanmaması ve Buna Bağlı Olarak Muhasebe Bilgilerinin Güncellenmemesi

4. İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması

5. Hurda Yönetim Sistemi Kurulmaması ve Hurdaya Ayırma işlemleri ile Bunlardan Yapılan Satışların Muhasebede İzlenmemesi

6. Taşınmazlara İlişkin Değerleme Çalışmalarının Tamamlanmaması ve Muhasebe Kayıtlarının Güncellenmemesi

7. Gelecek Yıllara İlişkin Olarak Peşin Ödenen Giderlerin Doğrudan Giderleştirilmesi

8. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Paylarının Muhasebe Kayıtlarının Doğru Yapılmaması

B. Diğer Bulgular

1. İl Sağlık Müdürlüğüne Ödenmesi Gereken Su Tahlil ve Analiz Ücretlerinin Ödenmemesi ve Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

2. Sondaj İzni Verilen Su Kuyularına İlişkin Çalışma Yapılmaması ve Kontrol Mekanizmasının Bulunmaması

3. İdarede İstihdam Edilen İşçilerin Başka Kurumlarda Görevlendirilmesi

4. Huzur Hakkı Ödemelerinin Asli Görevli Kurum Yerine İl Özel İdaresine Aktarılması

5. Personel Şirketinden Yapılan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Sözleşme Yapılmaması

6. Mevzuatta Belirlenen Şartlara Uyulmadan Valilik Harcamalarının İdare Bütçesinden Karşılanması

7. Mevzuata Uygun Olmayan Yöntemle Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Taşıt ve Araç Temin Edilmesi

8. İdare Personeli Olmayan Kişilere Ön Ödeme Yapılması

9. Mevzuata Aykırı Olarak Araç Tahsis Edilmesi

10. Muafiyet Kapsamında Olan Vergilerin Ödenmesi

11. Haczedilemeyen Gelirlerin Ayrı Banka Hesaplarında İzlenmemesi

12. Ruhsatsız veya Ruhsat Eklerine Aykırı Yapılarla İlgili Yasal Sürecin İşletilmemesi

13. İç Kontrole İlişkin Bütün Mekanizmaların Tam Olarak Kurulmaması ve Sistemin Etkin Bir Şekilde İşletilmemesi

14. İş veya Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyetlerde Bulunduğu İspat Edilen İsteklilerin Tespitini Sağlayacak Bir Sistemin Kurulmaması

15. Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Mal Alımlarında Bütçeye Konulan Ödeneğin %10'unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması

16. Mevzuatta Belirtilen Parasal Sınırı Aşan Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmaması

17. Yevmiye Kayıtlarının Mevzuatın Öngördüğü Biçimde Yapılmaması

18. Yapım İşlerinde Öngörülen Süre ve Ceza Limitleri Aşılmış Olmasına Rağmen Sözleşmenin Feshedilmemesi

19. Kiraya Verilen Yerlere Ait Giderlerin İl Özel İdaresi Tarafından Karşılanması

20. Uygulanan Tip Projelerin Enerji Verimliliği Mevzuatına Uygun Olmaması Nedeniyle Yapım İşlerinin Maliyetlerinin Artması ve Süresi İçinde Tamamlanmaması

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Düzce İl Özel İdaresi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 3'üncü maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde, genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinden birisi olup faaliyetlerini 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmektedir. Bu itibarla il özel idareleri il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar organı olan il genel meclisi seçimle oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi validir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6'ncı maddesine göre İl Özel İdaresi, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

c) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri,

yapmakla görevli ve yetkilidir.

Ayrıca bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kendi görev alanına giren sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların ildeki tüm yapım, bakım ve onarım işlerini kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşlarından aktarılan bu tür ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar il özel idarelerince tüm il sınırları içerisinde yapılabilmektedir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97'nci maddesinde mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kaldırılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teşkilatı bünyesinde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 100'üncü maddesinde de; mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak yeni kurulan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yerel yönetimler hakkında verilen yetki ve görevlerin yanında, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İçişleri Bakanlığına verilen il özel idaresinin teşkilatı ve işleyişi üzerinde düzenleme, izin ve onay verme görev ve yetkileri halen devam etmektedir. Bu itibarla 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca, il özel idarelerinin organlarının çalışma usulleri, norm kadrolarının belirlenmesi, genel sekreterin atanması, idari denetimi, bütçe ve muhasebe sisteminin oluşturulması, borçlanma izni, işletme ve şirket kurulması ile yurtdışı ilişkilerin yürütülmesi konuları da İçişleri Bakanlığının vesayet denetimi altındadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

İl özel idaresinin organları; il genel meclisi, il encümeni ve validir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince; İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisi, başkan dâhil 22 üyeden oluşmaktadır. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi İl Genel Meclisi Kararı ile olur.

İl encümeni ise valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşan il özel idaresinin icra organıdır.

Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Görev ve yetkileri 5302 sayılı Kanun'un 30'ncu maddesinde sayılan Vali, il özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmektedir. İl özel idaresi personeli vali tarafından atanır.

Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Genel sekreter, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır.

İl özel idaresi teşkilatı; Genel Sekter, Genel Sekreter Yardımcıları ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Sıfır Atık Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Vali'ye bağlı olarak görev yapan birimlerden oluşmaktadır.

İl özel idaresinin teşkilat yapısında, doğrudan valiye bağlı 1 birim belirlenmiştir. Bunlar; Genel Sekreterliktir.

Teşkilatlanmada oluşturulan her birim, kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak, İl genel meclisinin onayından geçirmek suretiyle yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür.

İl özel idaresinde çalışan memur ve sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na; işçiler ise 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunlarına tabi olup tüm personelin sosyal güvenlik işlemleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Düzce İl Özel İdaresi hizmetlerinin yerine getirilmesinde memur, sözleşmeli personel ve işçiler çalıştırılmaktadır. Çalıştırılan personele ilişkin bilgiler tabloda detaylandırılmıştır.

Tablo 1: Personel Durumu

Personel İstihdam Türü	İhdas Edilmiş Norm Kadro Sayısı	Dolu Kadro Sayısı
Memur	130	95
Sözleşmeli Personel	1	1
Kadrolu İşçi	20	20
696 Sayılı KHK Uyarınca Çalıştırılan Personel	-	136
Toplam	287	252

Ayrıca İl Özel İdaresinin doğrudan ve/veya dolaylı hissedarı olduğu toplam 3 şirket bulunmaktadır.

1.3. Mali Yapı

İl özel idaresi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabidir. İl özel idaresi bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 49'uncu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 44, 45 ve 48'inci, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 65'inci ve 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 18 ve 22'nci maddelerine dayanılarak hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, il özel idarelerinin gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde

hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve standartların belirlenmesi amaçlarına göre faaliyet göstermelerini öngörmektedir.

İl özel idarelerinin mali işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi kapsamında, harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler, bu belgelerin şekil ve türleri Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirlenmiştir.

İlin stratejik plânına uygun olarak hazırlanan bütçe, il özel idaresinin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır.

Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayı başında il encümenine sunulur. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım ayının birinci gününden önce il genel meclisine sunar.

İl genel meclisi bütçe tasarısını yılbaşından önce aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz.

İl özel idaresi bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. İlçelerde bu yetki kaymakam tarafından kullanılır.

İlçelere gönderilecek ödeneklerin, il özel idaresi mali kontrol yetkilisi tarafından vize edilmesi yeterlidir. Bu ödeneklerin harcanması sırasında ayrıca harcama öncesi kontrol işlemi yapılmaz.

Her yıl bütçesinin kesin hesabı, vali tarafından hesap döneminin bitiminden sonra gelen Mart ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap il genel meclisinin Mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır.

Düzce İl Özel İdaresi bütçesinin hesaplarını Mali Hizmetler Müdürlüğü tutmaktadır. Muhasebe hizmetleri İçişleri Bakanlığının e-İçişleri otomasyon sistemi üzerinden yürütülmektedir.

İl özel idare bütçesi, program bütçe esasına göre hazırlanmak suretiyle mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır.

İl özel idaresinin bütçe gelir ve giderlerine ilişkin tahminlerle, gerçekleşmelere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Ödenekleri Tablosu (TL)

	Önceki Yıldan Devreden Ödenekler	Bütçe ile Verilen Ödenekler	Kurum Dışı Ek/ Özel Ödenek	Aktarmayla Eklenen Ödenekler	Aktarmayla Düşülen Ödenekler	Net Bütçe Ödeneği	Bütçe Giderleri Toplamı	İptal Edilen Ödenekler	Sonraki Yıla Devreden Ödenekler
Personel Giderleri	5.325.537,15	146.378.000,00	126.683.415,30	10.393.235,25	12.636.518,92	276.143.668,78	269.818.641,01		6.325.027,77
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00	16.527.000,00	20.149.314,77	763.853,38	1.557.813,47	35.882.354,68	35.882.354,68		0,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.522.240,18	513.533.000,00	87.867.060,15	148.555.519,06	66.025.199,53	698.452.619,86	643.327.718,34		55.124.901,52
Faiz Giderleri		10.000.000,00		1.000.000,00	1.004.673,02	9.995.326,98	9.995.326,98		
Cari Transferler		34.307.000,00		289.209,34	6.874.896,73	27.721.312,61	26.554.312,61		1.167.000,00
Sermaye Giderleri	162.537.143,24	264.115.000,00	742.919.340,52	145.523.895,04	166.880.083,92	1.148.215.294,88	916.642.468,79	40.750,98	231.532.075,11
Sermaye Transferleri		115.140.000,00	2.000.000,00	56.630.011,27	8.176.537,75	165.593.473,52	165.593.473,52		
Borç Verme		0,00					0,00		
Yedek Ödenek		100.000.000,00							
Toplam	**182.384.920,57**	**1.200.000.000,00**	**979.619.130,74**	**363.155.723,34**	**363.155.723,34**	**2.362.004.051,31**	**2.067.814.295,93**	**40.750,98**	**294.149.004,40**

İl Özel İdaresinin 2025 yılı bütçesi ile 1.200.000.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup önceki yıldan devreden 182.384.920,57 TL ödenek ile yıl içinde eklenen 979.619.130,74 TL kurum dışı ek ödenekle birlikte 2025 yılı ödenek toplamı 2.362.004.051.31 TL olmuştur. Yıl içinde 2.067.814.295,93 TL bütçe gideri yapılmış, 40.750,98 TL ödenek iptal edilmiş, kalan 294.149.004,40 TL ödenek ise 2026 yılına devretmiştir.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu (TL)

Bütçe Gelirinin Ekonomik Kodu	Bütçe Gelir Tahmini	Tahsilat Tutarı	Red ve İadeler	Net Tahsilat	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01- Vergi Gelirleri	1.500.000,00	2.555.294,33	3.288,20	2.552.006,13	170,13
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.000.000,00	50.555.864,19	27.994,74	50.527.869,45	136,56
04- Alınan Bağış ve Yardımlar	0	899.619.130,74	0	899.619.130,74	--
05- Diğer Gelirler	1.161.500.000,00	1.146.442.977,09	224.952,89	1.146.218.024,20	98,68
06- Sermaye Gelirleri	0	2.327.000,00	0	2.327.000,00	--
08-Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	--
09- Red ve İadeler	0	0	0	0	--

Toplam	**1.200.000.000,00**	**2.101.500.266,35**	**256.235,83**	**2.101.244.030,52**	**175,1**

Buna göre 2025 yılında net bütçe geliri % 175,10 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinin beklenenin çok üstünde gerçekleşmesinin nedeni bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından 5302 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca gönderilen tahsisli ödeneklere ilişkin önceden tahmin yapılamamasıdır.

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu (TL)

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Kodu	2025 Yılı Gider Bütçesi	2025 Yılı Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
01-Personel Giderleri	146.378.000,00	269.818.641,01	184,33
02-S.G.K. Devlet Prim Giderleri	16.527.000,00	35.882.354,68	217,11
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	513.533.000,00	643.327.718,34	125,27
04-Faiz Giderleri	10.000.000,00	9.995.326,98	99,95
05-Cari Transferler	34.307.000,00	26.554.312,61	77,40
06-Sermaye Giderleri	264.115.000,00	916.642.468,79	347,06
07-Sermaye Transferleri	115.140.000,00	165.593.473,52	143,82
Toplam	**1.200.000.000,00**	**2.067.814.295,93**	**172,32**

2025 yılında bütçe giderleri % 172,32 oranında artışla gerçekleşmiştir. Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, sermaye giderleri, sermaye transferleri başlangıç bütçesinde öngörülen tutardan daha fazla olmuştur. Gerçekleşen giderlerin 2025 yılı gider bütçesi tahminlerinden fazla olması, bütçe hazırlık aşamasında sadece İdarenin kendi öz bütçe gider tahminlerinin baz alınıp yıl içerisinde ortak projeler kapsamında diğer kurumlardan alınacak ödeneklerin (mülga köy hizmetleri ödenekleri ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarından aktarılan tahsisli ödenekler) öngörülememesinden kaynaklanmaktadır.

Faaliyet sonuçları tablosuna göre bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın İl Özel İdaresinin faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2025 yılı Faaliyet Gideri 2.088.300.437,51 TL, enflasyon düzeltmesi dahil Faaliyet Geliri 2.472.026.413,99 TL olup Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu 383.725.976,48 TL olarak gerçekleşmiştir.

İdarenin bütçe gelirler ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre son üç yıllık seyri ve 2024 yılının 2023 yılına, 2025 yılının 2024 yılına göre değişim yüzdeleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2025-2023) Seyri (TL)

Bütçe Gelirinin Çeşidi	2023 Yılı (A)	2024 Yılı (B)	2025 Yılı (C)	2024-2023 Değişim Oranı (%) [D=(B-A)/A]	2025-2024 Değişim Oranı (%) [E=(C-B)/B]
Vergi Gelirleri	1.312.189,98	1.170.212,83	2.555.294,33	-10,82	118,36
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.672.603,54	32.943.200,55	50.555.864,19	67,46	53,46
Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler	553.243.155,00	713.531.156,60	899.619.130,74	28,97	26,08
Diğer Gelirler	438.505.377,88	762.788.143,78	1.146.442.977,09	73,95	50,30
Sermaye Gelirleri	4.466.000,00	11.061.000,00	2.327.000,00	147,67	-78,96
Toplam	**1.017.199.326,40**	**1.521.493.713,76**	**2.101.500.266,35**	**49,58**	**38,12**
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Toplamı (-)	23.724,78	24.203,06	256.235,83	2,02	958,69
Net Toplam	**1.017.175.601,62**	**1.521.469.510,70**	**2.101.244.030,52**	**49,58**	**38,11**

Tablodaki veriler dikkate alındığında, 2025 yılında gelirler bir önceki yıla göre 579.774.519,82 TL (% 38) artış göstermiştir. Bu çerçevede; vergi gelirlerinde % 118,36 artış, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri % 53,46 artış, diğer gelirlerde % 50,30 artış ile toplam artış üzerinde belirleyici olmuştur.

Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2025-2023) Seyri (TL)

Bütçe Giderinin Çeşidi	2023 Yılı (A)	2024 Yılı (B)	2025 Yılı (C)	2024-2023 Değişim Oranı (%) [D=(B-A)/A]	2025-2024 Değişim Oranı (%) [E=(C-B)/B]
Personel Giderleri	125.653.539,91	205.325.854,64	269.818.641,01	63,41	31,41
SGK Devlet Prim Giderleri	17.882.038,15	28.912.421,29	35.882.354,68	61,68	24,11
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	329.833.993,00	394.595.002,52	643.327.718,34	19,63	63,03
Faiz Giderleri	8.353.308,07	9.377.840,29	9.995.326,98	12,26	6,58
Cari Transferler	8.662.202,02	28.655.425,01	26.554.312,61	230,81	-7,33
Sermaye Giderleri	425.657.846,48	706.350.488,24	916.642.468,79	65,94	29,77
Sermaye Transferleri	116.992.544,65	96.822.314,39	165.593.473,52	-17,24	71,03
Toplam	**1.033.035.472,28**	**1.470.039.346,38**	**2.067.814.295,93**	**42,30**	**40,66**

İdarenin bütçe giderleri toplamı 2025 yılında 2024 yılına göre 597.774.949,55 TL (% 41) artmıştır. Gider kalemleri incelendiğinde; 2025 yılında farklı statüde ve harcama kalemlerinde içerisinde bulunan personel giderlerinin; personel giderleri % 31,41 artış, SGK

devlet prim giderleri %24,11 artış, mal ve hizmet alımları giderleri % 63,03 artış, sermaye transferleri % 71,03 artış ile sürekli arttığı görülmektedir.

Düzce İl Özel İdaresinin doğrudan ve/veya dolaylı hissedarı olduğu şirketler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

Tablo 7: İl Özel İdaresinin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler (TL)

Sıra No	Şirketin Adı	Toplam Sermaye Tutarı	İl Özel İdaresinin Sahip Olduğu Sermaye Tutarı	Hisse Oranı (%)
1	DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL A.Ş.	600.000,00	600.000,00	100
2	DÜZCE ÖZİTAŞ İNŞ. TURİZM A.Ş.	250.000,00	250.000,00	100
3	TEKNOPARK A.Ş.	4.000.000,00	320.000,00	8

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

1.4.1 Kamu İdaresinin Muhasebe Sistemi

Düzce İl Özel İdaresinin muhasebe kayıt işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Mahalli idarelerin hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 46'ncı maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibariyle belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan oluşmaktadır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa Yönetmelik'teki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir.

Ayrıca, mahalli idarelere ait detaylı hesap planları, bu Yönetmelik'te belirlenen hesap planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıklarca hazırlanmaktadır.

1.4.2 Kamu İdaresinin Raporlama Sistemi

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 484 ve 485'inci maddeleri uyarınca; mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nde belirlenen ilkelere ve standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur. Bu bağlamda, İdarece üretilen cetvel ve temel mali tablolar ile diğer mali tablolar şunlardır:

a) Mizan cetveli

b) Temel mali tablolar

1) Bilanço

2) Faaliyet sonuçları tablosu

3) Nakit akış tablosu

c) Diğer mali tablolar

1) Bütçe uygulama sonuçları tablosu

2) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

3) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

4) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu

5) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

6) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu

7) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu

8) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu

9) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu

10) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu.

1.4.3 Kamu İdaresi Tarafından Denetime Sunulan Defter, Tablo ve Belgeler

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuştur:

- Birleştirilmiş veriler defteri,
- Geçici ve kesin mizan,
- Bilanço,

- Faaliyet sonuçları tablosu
- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Kamu İdaresinin denetimi; yukarıda belirtilen defter, tablo ve belgeler ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

Denetim görüşü, Kamu İdaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İç kontrol sistemi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "İç Kontrol Sistemi" başlıklı beşinci kısmında düzenlenmiştir. İç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

Kamu idarelerinin iç kontrol sistemi ve iç kontrol standartları, 5018 sayılı Kanun'un 55, 56 ve 57'nci maddelerine dayanılarak yayımlanan Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile düzenlenmiş ve bu kapsamda kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir.

İdarenin iç kontrol sistemine ilişkin yürüttüğü faaliyetler iç kontrol bileşenleri bazında değerlendirildiğinde ise aşağıda yer verilen sonuçlara ulaşılmıştır.

Kontrol Ortamı Standartları

Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırları konusunda çıkarılan imza yetkileri yönergesi ile birim amirlerince imzalanacak işlemler belirlenmiş olup harcama birimlerinin her birinin ayrı ayrı görev ve sorumluluklarının belirlenmemesinden dolayı eksiklikler bulunmaktadır.

İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları mevcut olmaması nedeniyle yeterli değildir.

Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası belirlenmemiştir.

Hassas görevlere ilişkin prosedürler belirlenmemiştir.

Risk Değerlendirme Standartları

Stratejik plan zamanında yayımlanmış ve içerik açısından mevzuata uygundur.

İdare performans programı mevzuata uygun şekilde hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır.

İdare iç kontrol risklerinin tanımlamasıyla ilgili bazı çalışmalar yapmış olmakla beraber yazılı bir dökümantasyon oluşturulmaması ve ortada belirlenen ve değerlendirilen bir iç kontrol riski bulunmaması nedeniyle çalışmalar yeterli değildir.

Belirlenen bir risk çalışması bulunmadığından risklerin değerlendirilmesine yönelik herhangi bir çalışma da yapılmamıştır.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmamıştır.

İdare tarafından yetki devirleri mevzuata uygun yapılmıştır.

İdarede yapılan görevlendirmelerde bunları farklı kişiler arasında dağıtılarak “görevler ayrılığı” ilkesine uyulmuştur.

İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmemiştir.

Ön mali kontrol sistemi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun olarak kurulmamıştır. Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesi de mevcut değildir.

Bilgi ve İletişim Standartları

İdare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır.

İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2018-2020 dönemi için hazırlanmış ancak sonraki dönem için güncellenmemiş olduğundan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'ne uygun değildir.

İzleme Standartları

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi, herhangi bir eylem planı olmaması nedeniyle değerlendirilememektedir.

Kamu İdaresinde norm kadro yönetmeliğine göre 3 adet iç denetçi kadrosu bulunmasına karşın istihdam edilen bir iç denetçi bulunmadığından iç denetim birimi kurulmamıştır.

İç denetim birimi bulunmadığından herhangi bir denetim çalışması da mevcut değildir.

Yapılan tüm açıklamalar doğrultusunda; İç kontrol sistemi yapılandırma çalışmaları belirli ölçülerde tamamlanmış olup halen İdarede yukarıda da belirtilen ciddi eksikliklerin mevcut olduğu vebu nedenle iç kontrol sisteminin mevzuata uygun bir şekilde kurulmadığı değerlendirilmiştir.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Düzce İl Özel İdaresinin 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Bütçe İçi İşletmenin İşleyişine İlişkin Eksikliklerin ve Hataların Bulunması

Düzce İl Özel İdaresi'nin muhtelif ticari faaliyetleri kapsamında (Otopark, Taşocağı, Asfalt-Plent, vb.) işletilen bütçe içi işletmenin iş ve işlemlerinde eksikliklerin ve hataların bulunduğu görülmüştür.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 53'üncü maddesine göre il özel idareleri; özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içi işletme kurarak yapabilirler. Bütçe İçi İşletme kurulmasında ise Kanun'un 9'uncu maddesine göre İl Genel Meclisi yetkili kılınmıştır.

Diğer taraftan, mahalli idare bütçeleri içerisinde oluşturulacak işletmelerin, kuruluş ve işleyişine dair usul ve esaslar Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

İdarenin mevcut bütçe içi işletmesinin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetleri üzerine yapılan incelemede ayrıntıları aşağıda ele alınan mevzuata aykırı hususların bulunduğu tespit edilmiştir.

A) İşletmenin Muhasebe Kayıtlarının İdare Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması

Bütçe içi işletmenin faaliyetlerine ilişkin muhasebe işlemlerinin İdare muhasebesinde tutulmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmelik'in "Bütçe, Muhasebe ve Mali İşlemler" başlıklı üçüncü bölümünün "Muhasebe İşlemleri" başlıklı 9'uncu maddesinde:

"(1) İşletme faaliyetlerinin muhasebe işlemleri 10/3/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre mahalli idarenin muhasebe biriminde tutulur.

(2) İşletmenin Kurumlar Vergisine tabi faaliyetleri, hesap planı bakımından, sadece bütçe işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin olarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(3) İşletmenin ticari mal ve hizmet alım satımlarına ilişkin (Kurumlar Vergisine tabi) faaliyetleri için, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddeleri hükümleri uyarınca belirlenen muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde defter tutulur. Mahalli idare

bütçesi içinde yapılan personel ve diğer yönetim ve donatım giderleri kurum kazancının tespitinde ve Kurumlar Vergisi beyannamesinin düzenlenmesinde ayrıca dikkate alınır." denilmektedir.

Söz konusu mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, bütçe içi işletmelerin faaliyetlerine ait muhasebe işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre mahalli idarenin muhasebe biriminde tutulacak olup Kurumlar Vergisi'ne tabi ticari mal ve hizmet satımlarına ilişkin faaliyetlerinde ise sadece bütçe işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin olarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine tabi olacaktır. Ayrıca, İşletmelerin mali mevzuata göre Kurumlar Vergisi'ne tabi ticari mal ve hizmet alım satımlarına ilişkin olarak ise meri mevzuata göre belirlenen muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde defter tutulacaktır.

Kamu idaresi, muhasebe kayıtlarının yapılmadığını kabul etmekte; ancak bunun gerekçesi olarak İçişleri Bakanlığınca kullanılan yazılımın uygun olmamasını ve program bütçeye geçiş sürecinde yaşanan teknik sorunları göstermektedir.

Bu itibarla, anılan mevzuat hükümleri gereğince İdarenin bütçe içi işletmesine ait muhasebe kayıtlarının İdare muhasebesinde izlenmesi gerekmektedir.

B) İşletmenin Kurumlar Vergisi Hesabında İdare Tarafından Karşılanan Personel Giderinin Dikkate Alınmaması

İşletmede üretim faaliyetlerinde hizmet veren İdare personeline ait giderlerin kurum kazancının tespitinde ve Kurumlar Vergisi beyannamesinin düzenlenmesinde dikkate alınmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmelik'in "Bütçe, Muhasebe ve Mali İşlemler" başlıklı üçüncü bölümünün "Muhasebe İşlemleri" başlıklı 9'uncu maddesinin (3) numaralı fıkrasında; mahalli idare bütçesi içerisinde yapılan personel ve diğer yönetim ve dağıtım giderlerinin kurum kazancının tespitinde ve Kurumlar Vergisi beyannamesinin düzenlenmesinde dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, İşletmenin faaliyetlerinde yer alan ve tüm giderleri İdare bütçesinden karşılanan 34 personel bulunmasına karşın söz konusu giderlerin işletmenin kurum kazancının tespitinde ve Kurumlar Vergisi beyannamesinin düzenlemesinde dikkate alınmadığı

tespit edilmiştir. Bu durum, İşletmenin kazancının olduğundan daha fazla görünmesine ve olması gerekenden fazla Kurumlar Vergisi ödenmesine sebebiyet vermektedir.

Kamu idaresi cevabında, bütçe içi işletmeye ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılmamasının teknik ve yazılımsal nedenlerden kaynaklandığı, işletme faaliyetlerinde kullanılan personel giderlerinin ise kurum kazancının tespitinde dikkate alınmasının mümkün olmadığı yönünde açıklamalarda bulunulmuş ise de söz konusu açıklamalar bulguda belirtilen mevzuata aykırılıkları ortadan kaldırmamaktadır. Bütçeiçi işletmeye ilişkin muhasebe kayıtlarının mevzuatına uygun şekilde idare muhasebesinde izlenmesi ve işletme faaliyetlerine ilişkin maliyet unsurlarının kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Bu itibarla, İşletme bünyesinde çalıştırılan personele ait giderlerin İşletmenin kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

BULGU 2: Tahsis Edilen ve Tahsisli Kullanılan Taşınmazların İlgili Varlık Hesaplarında İzlenmemesi

Düzce İl Özel İdaresi'nin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca İdareye tahsis edilen taşınmazların muhasebe kayıtlarının yapılmadığı görülmüştür.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 64'üncü maddesinin (d) bendinde, il özel idarelerinin kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebileceği belirtilmiştir.

Tahsis işleminin konusu olan taşınmaz malların, kamu hizmetinin ifası amacıyla ilgili idarenin kullanımına bırakıldığından tahsis yapan ve yapılan idarelerin, bu kaynakların tam ve doğru olarak raporlanmasını sağlamak amacıyla tahsis işlemlerini muhasebeleştirmesi ve mali tablolarına yansıtması gerekmektedir.

Nitekim Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 250- Arazi ve Arsalar, 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ve 252- Binalar hesap gruplarına ait işlemlerin açıklandığı ve hesapların işleyişlerini düzenleyen 187, 189, 191 ve 193'üncü maddelerinde, kamu

idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ile kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanların yardımcı hesaplar itibarıyla izleneceği düzenlenmiş ve yapılması gereken muhasebe kayıtları açıklanmıştır.

Ayrıca Mahalli İdareler 2025 Yılı Detaylı Hesap Planında, maddi duran varlıklar hesap grubunda yer alan 250- Arazi ve Arsalar, 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252- Binalar Hesaplarında izlenen taşınmazlardan tahsis işlemine konu olanların bulunması durumunda bunların kaydedileceği yardımcı hesaplar belirtilmiştir. Bu kapsamda, kamu idarelerince yapılan taşınmaz tahsislerinin ilgili maddi duran varlığın 02-Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar yardımcı hesabı ile 500.11- Tahsis Edilen Taşınmazlar Hesabı; kamu idarelerince tahsisli kullanılan taşınmazların da 03- Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar yardımcı hesabı ile 500.12- Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar hesapları kullanılarak mali tablolarda izlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, tahsise konu taşınmazların (arsalar hariç) ayrılan amortisman tutarlarının da anılan Yönetmelik hükümlerine göre muhasebe kayıtlarına alınması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca İdareye tahsis edilen toplam 66 adet arsa ve arazi ile 2 adet binanın muhasebe kaydının yapılmadığı; İdare tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen 3 adet arsa ve arazi ile 124 adet işyeri ve lojman bulunmasına karşın, bunlardan yalnız 1 adet taşınmaz için muhasebe kaydının yapıldığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlandığını ifade etmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat hükümleri gereğince tahsis işlemine konu edilen tüm taşınmazların ilgili hesaplara kayıtlarının yapılarak muhasebede izlenmesi gerekmektedir.

BULGU 3: İdarenin Mülkiyetinde, Yönetiminde veya Kullanımındaki Taşınmazların Cins Tashihi ile Rayiç Değer Tespit Çalışmalarının Tamamlanmaması ve Buna Bağlı Olarak Muhasebe Bilgilerinin Güncellenmemesi

Düzce İl Özel İdaresi'ne ait taşınmazların tapu bilgilerinin fiili durumla uyumlulaştırılması, numaralandırması, dosyalanması, cins tashihi ve yeniden değerleme işlemlerinin tamamlanmadığı ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarının güncellenmediği görülmüştür.

Taşınmazların yönetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44, 45, 47 ve 60'ıncı maddelerinde düzenlenmiştir.

Anılan Kanun maddelerine dayanılarak çıkarılan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik'in 1'inci maddesinde, Yönetmelik'in amacının; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtilmiş ve Yönetmelik'in diğer maddelerinde kamu idarelerinin tasarrufunda bulunan taşınmazların kaydına ve buna ilişkin cetvellerin tutulmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu işlerle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir.

Yönetmelik'in "Kayıt ve Kontrol İşlemleri" başlıklı 5'inci maddesine göre: Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri; kamu idarelerine ait taşınmazların mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar ve değer olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınması olup kayıtların belgeye dayanması esastır. "Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar" başlığı altında yer alan taşınmazlar maliyet bedeli üzerinden, bu taşınmazlardan maliyet bedeli belirlenemeyenler ise rayiç değerleri üzerinden kayıtlara alınacaktır.

Taşınmazların rayiç değeri; maliki kamu idaresince, başka bir kamu idaresinin yönetiminde veya kullanımında olanlar ise bu idarelerce tespit edilecek ve taşınmazların kayıtlara alınan değeri, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre güncellenecektir. Ayrıca kayıt işlemleri, taşınmaz giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması ve ilgili cetvellere kaydedilmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Yönetmelik'in "Taşınmazların numaralandırılması" başlıklı 8'inci maddesine göre: Kamu idarelerince kaydedilen her taşınmaz için daha önce belirlenmiş taşınmaz numarası var ise bu taşınmaz numarası, yoksa kamu idarelerinin belirleyeceği taşınmaz numarası verilecektir.

Yönetmelik'in "Dosyalama" başlıklı 9'uncu maddesinde; kamu idarelerince kaydedilen her taşınmaz için taşınmaz ile aynı numarayı taşıyan birer dosya oluşturulacağı, dosyalama işleminin nasıl yapılacağı, hangi tasarruf işlemi için ne tür belgelerin ekleneceği ayrıntısıyla düzenlenmiştir.

Yönetmelik'in "Cins tashihlerinin yapılması" başlıklı 10'uncu maddesine göre: Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınacak olup kamu idareleri taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yapacaklardır. Tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu yükümlülük kullanan idarenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine taşınmaz maliki idareye aittir. Ancak cins tashihine ilişkin gerekli belgeler ile buna ilişkin malî yükümlülükler kullanıcılar tarafından karşılanacaktır.

Diğer yandan, aynı Yönetmelik'in geçici 1'inci maddesine göre, tüm bu taşınmaz kayıt işlemlerinin 31.12.2017 tarihinde tamamlanmış olması gerekmektedir..

Anılan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince İdarenin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların tapu bilgilerinin temin edilerek fiili envanterin yapılması, mevzuatında belirtilen şekilde kayda esas değerlerinin tespit edilmesi ve yeniden değerleme yapılması; her bir taşınmaz için numaralandırma, dosyalama ve cins tashihi işlemlerinin yapılması, taşınmaz icmal cetvellerinin konsolide edilmesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği taşınmazların mali tablolarda gösterilmesi ve tüm bu taşınmaz kayıt işlemlerinin 31.12.2017 tarihinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, taşınmazların tapu bilgileri ile fiili durum uyumlulaştırılmasının yapılmadığı ve numaralandırma, dosyalama, cins tashihi ve yeniden değerleme işlemlerinin tamamlanmadığı ve bunlara bağlı olarak yapılması gereken muhasebe kayıtlarının güncellenmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere henüz başlanmadığını ifade edilmiştir

Bu itibarla, İdarenin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların tapu bilgileri ile fiili durumun uyumlulaştırılması, numaralandırma, dosyalama, cins tashihi ve değerleme işlemlerinin tamamlanarak muhasebe kayıtlarının bu işlemlere göre güncellenmesi gerekmektedir.

BULGU 4: İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması

Düzce İl Özel İdaresi'nin şirketinde doğrudan hizmet alım sözleşmesi çerçevesinde istihdam edilen işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadığı görülmüştür.

4857 sayılı İş Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, personel hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ödenmesi ve işçinin her bir alt işveren nezdinde geçen dönemi ile sınırlı olması kaydıyla, alt işverenlerden rücu edilmesi gerekmektedir.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Temel kavramlar" başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre, ihtiyatlılık kavramı gereği, muhasebe uygulamasında muhtemel risklere ve olaylara karşı bu Yönetmelik'te belirtilen usullerde karşılık ayrılması gerekmektedir.

Yönetmelik'in "Faaliyet sonuçları tablosu ilkeleri" başlıklı 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (d) bendinde, koşullu yükümlülüklerden kaynaklanan ve kamu idarelerinden kaynakların çıkışına neden olabileceği güvenilir bir biçimde tahmin edilen tutarlar için karşılık ayrılacağı ve faaliyet sonuçları tablosuna yansıtılacağı hüküm altına alınmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 330'uncu maddesinde, 472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı; 331'inci maddesinde, hesaplanan kıdem tazminatı karşılık tutarlarının 472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak, 630 Giderler Hesabı'na ise borç kaydedileceği belirtilmektedir.

Yönetmelik'in 500- Net Değer/Sermaye Hesabına ilişkin olarak düzenlenen "Hesabın işleyişi" başlıklı 347'nci maddesinde, daha önce kayıtlara alınmamış olan yabancı kaynak tutarlarının bu hesaba borç, ilgili yabancı kaynak hesabına ise alacak kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda, İdare şirketinde istihdam edilen işçiler için İhtiyatlılık ve Dönemsellik kavramları gereği 472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının kullanılması suretiyle karşılık ayırılması ve faaliyet dönemi içerisinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatlarının 372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, 2018 yılında 696 sayılı KHK kapsamında İdarenin şirketinde istihdam edilen işçiler için 2018 yılından itibaren ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı görülmüştür.

Kamu idaresince, bulguda tespit edilen hususlara ilişkin olarak gerekli işlemin yapıldığı belirtilmiştir. Ancak, bulgu konusu hususa yönelik 2026 yılında yapılan kayıtların 2025 yılı dönem sonu mali tablolarındaki hatayı düzeltici bir etkisi bulunmamaktadır. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Bu itibarla, anılan mevzuat hükümleri gereğince söz konusu işçileri için son üç yılda fiilen ödenen kıdem tazminatı tutarları dikkate alınarak uzun vadeli ve bu ödemelerin yıllık ortalaması esas alınarak cari yıl için kıdem tazminatı karşılığı ayrılması gerekmektedir.

BULGU 5: Hurda Yönetim Sistemi Kurulmaması ve Hurdaya Ayırma işlemleri ile Bunlardan Yapılan Satışların Muhasebede İzlenmemesi

Düzce İl Özel İdaresi bünyesinde, hurdaya ayrılan taşınırlara ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, hurdalara ilişkin işlemlerin düzensiz olduğu ve bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarının doğru yapılmadığı görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde hurda malların, ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan ya da tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçalar olduğu ifade edilmiştir.

Yönetmelik'in "Kayıt Zamanı, Kayıt Değeri ve Değer Tespit Komisyonu" başlıklı 13'üncü maddesinde, taşınırların çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde kayıtlardan çıkış işlemine tabi tutulacağı ifade edilmiştir.

Yönetmelik'in "Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış" başlıklı 28'inci maddesinde hurdaya ayırma işleminin nasıl yürütüleceği açıklanmıştır. İlgili maddede ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırların, biri işin uzmanı olmak kaydıyla harcama

yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirileceği, komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlar için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hurda taşınırların muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının işleyişini açıklayan 225'inci maddesinde; çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıkların ilgili hesaplardan çıkarılarak kayıtlı değerleri üzerinden bu hesaba borç ve söz konusu varlıkların ayrılmış olan amortisman tutarının da 299- Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedileceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, hurdaya ayrılan taşınırların ve kullanım imkânı kalmayan yedek parçaların muhtelif alanlarda yığıntı yapılmak suretiyle muhafaza edildiği, hurda taşınırlara ilişkin giriş kayıtlarının sağlıklı bir şekilde yapılmadığı, imha edilen hurdalara ilişkin imha tutanaklarının tutulmadığı, hurda alanına getirilen taşınırlara ilişkin ölçmek, saymak veya tartmak suretiyle çeşidinin, adedinin ve ekonomik değerinin tespit edilmediği görülmüştür.

Bununla birlikte, ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiğine karar verilen taşınırların, hurdaya ayırma işlemi yapıldıktan sonra ilgili muhasebe hesaplarına aktarılmadan doğrudan ilgili varlık hesabından çıkış kaydı yapılarak satışının gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, mevzuat hükümleri gereğince İdarenin ekonomik ömrünü tamamlayan ve kullanım amacını yitiren taşınır mallarının takibi ve korunması ile satıştan elde edilen gelirin izlenmesi amacıyla hurda yönetim sisteminin oluşturulması ve bu kapsamdaki işlemlerin ilgili hesaplara kaydedilerek mali tablolarda gösterilmesi gerekmektedir.

BULGU 6: Taşınmazlara İlişkin Değerleme Çalışmalarının Tamamlanmaması ve Muhasebe Kayıtlarının Güncellenmemesi

Düzce İl Özel İdaresi taşınmazlarının tapu bilgileri ile fiili durumun uyumlu olmadığı, taşınmazlarının numaralandırılma, dosyalama ve cins tashihi işlemlerinin tamamlanmadığı ve bundan dolayı taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarının güncellenmediği görülmüştür.

Taşınmazların yönetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44, 45, 47 ve 60'ıncı maddelerinde düzenlenmiştir.

Anılan Kanun maddelerine dayanılarak çıkarılan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik'in "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde: genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı ve Kanun kapsamında olan kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtilmiş ve Yönetmelik'in diğer maddelerinde kamu idarelerinin tasarrufunda bulunan taşınmazların kaydına ve buna ilişkin cetvellerin tutulmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu işlerle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir.

Yönetmelik'in "Kayıt ve Kontrol İşlemleri" başlıklı 5'inci maddesine göre: taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri; kamu idarelerine ait taşınmazların mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar ve değer olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınması olup, kayıtların belgeye dayanması esastır. "Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar" başlığı altında yer alan taşınmazlar maliyet bedeli üzerinden, bu taşınmazlardan maliyet bedeli belirlenemeyenler ise rayiç değerleri üzerinden kayıtlara alınacaktır.

Taşınmazların rayiç değeri; maliki kamu idaresince, başka bir kamu idaresinin yönetiminde veya kullanımında olanlar ise bu idarelerce tespit edilecek ve taşınmazların kayıtlara alınan değeri, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre güncellenecektir. Ayrıca, kayıt işlemleri, taşınmaz giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması ve ilgili cetvellere kaydedilmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Yönetmelik'in "Taşınmazların numaralandırılması" başlıklı 8'inci maddesine göre, kamu idarelerince kaydedilen her taşınmaz için daha önce belirlenmiş taşınmaz numarası var ise bu taşınmaz numarası, yoksa kamu idarelerinin belirleyeceği taşınmaz numarası verilecektir.

Yönetmelik'in "Dosyalama" başlıklı 9'uncu maddesinde; kamu idarelerince kaydedilen her taşınmaz için taşınmaz ile aynı numarayı taşıyan birer dosya oluşturulacağı, dosyalama işleminin nasıl yapılacağı, hangi tasarruf işlemi için ne tür belgelerin ekleneceği ayrıntısıyla düzenlenmiştir.

Yönetmelik'in "Cins tashihlerinin yapılması" başlıklı 10'uncu maddesine göre, kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınacak olup kamu idareleri taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yapacaklardır. Tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu yükümlülük kullanan idarenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine taşınmaz maliki idareye aittir. Ancak cins tashihine ilişkin gerekli belgeler ile buna ilişkin mali yükümlülükler kullanıcılar tarafından karşılanacaktır.

Diğer yandan, aynı Yönetmelik'in geçici 1'inci maddesine göre, tüm bu taşınmaz kayıt işlemlerinin 31.12.2017 tarihinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, mevzuatında belirtilen süre itibarıyla taşınmazların tapu bilgilerinin alındığı ancak fiili durum ile uyumlulaştırılmasının yapılmadığı; numaralandırma, dosyalama, cins tashihi ve değerleme işlemlerinin tamamlanamadığı ve bundan dolayı taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarının güncellenmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, İdarenin taşınmaz tapu bilgileri ile fiili durumun uyumlaştırılması ve numaralandırma, dosyalama, cins tashihi işlemlerinin tamamlanarak muhasebe kayıtlarının buna göre güncellenmesi gerekmektedir.

BULGU 7: Gelecek Yıllara İlişkin Olarak Peşin Ödenen Giderlerin Doğrudan Giderleştirilmesi

Düzce İl Özel İdaresi tarafından, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara/yıllara ait olan peşin ödenen giderlerin cari yılda doğrudan giderleştirildiği görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Temel kavramlar" başlıklı 5'inci maddesinin,

"(1) Genel yönetim muhasebesi, muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan ve aşağıda belirtilen kavramlara göre yürütülür:

b) Dönemsellik: Kamu idarelerinin faaliyetleri, belirli dönemlerde raporlanır ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanır."

hükmü gereğince gelecek yıllara ait gelir ve giderlerin dönem ayırıcı hesaplar kullanılarak mali tablolarda ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 144'üncü maddesinde, 180- Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap grubundaki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik'in 217'nci maddesinde, 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının, dönem içinde ödenen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına dâhil edilecek olan giderlerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının işleyişine ilişkin 219'uncu maddesinde, bu hesapta kayıtlı tutarlardan takip eden dönemde gider hesaplarına yansıtılması gerekenlerin 180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına kaydedilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede, 2025 yılında sigorta poliçeleri gibi peşin ödenen giderlerinin bulunduğu ancak söz konusu ödemelerin vadesine göre 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı ile 180-Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı yerine doğrudan 630- Giderler Hesabı'na kaydedilerek cari yılda giderleştirildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanılacağı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, sigorta poliçeleri gibi dönemler itibarıyla ayrı takip edilmesi gereken peşin ödenen İdare giderlerinin, Dönemsellik Kavramı gereğince ait olduğu yıllara göre ayrılarak mali tablolarda gösterilmesi gerekmektedir.

BULGU 8: Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Paylarının Muhasebe Kayıtlarının Doğru Yapılmaması

Belediyeler tarafından taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı olarak tahsil olunan tutarların bildirilmesi sonrası Düzce İl Özel İdaresi'nce yapılması gereken alacak tahakkuk kayıtlarının yapılmadığı, bu payların banka hesabına yatırılmasıyla birlikte emanet hesaplarında izlendiği görülmüştür.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun'un 12'nci maddesinde ise; *"Belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci ve 18 inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin % 10'u*

nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilir." ifadesine yer verilerek belediyelerin topladığı Emlak Vergisi'nin %10'u oranında ayrıca taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı olarak tahsil olunacağı ve bu tahsil olunan miktarların tahsil edildiği ayı takip eden ayın onuncu günü akşamına kadar il özel idarelerine bir bildirim ile beyan edilerek aynı süre içinde ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde söz konusu tutarların takip ve tahsil işlemleri ile gelir kayıtlarının nasıl yapılacağı Yönetmelik'in 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabına ilişkin 86, 87 ve 88'inci maddelerinde belirtilmiştir. Bu çerçevede, gelir tahakkuk tutarlarının bu hesaba ve 600- Gelirler Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.

Belediyelerin Emlak Vergisi gelirlerinden taşınmaz kültür varlıklarının korumasına ait katkı payı adı altında toplanan tutarların, İdarece muhasebeleştirilmesi işlemlerinde öncelikle tahakkuk kaydının yapılması ve bildirilen katkı payları İdarenin banka hesabına yatırıldığında ise tutarın 102- Banka Hesabına ve 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabına tahsilat kaydının yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, belediyelerce katkı payı olarak tahsil olunan tutarların, İdareye bildirilmesi sonrası tahakkuk kayıtlarının yapılmadığı, payların banka hesabına yatırılmasıyla birlikte bu tutarların 333- Emanetler Hesabında izlendiği, 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı ve 600- Gelirler Hesabına kaydedilmediği tespit edilmiştir.

Kamu idarenin "emanet niteliğinde para" şeklindeki cevabı bulguyu karşılar nitelikte değildir. Bulguda belirtilen alacak; kanundan doğmaktadır, belediyeler tarafından bildirilmektedir ve İl Özel İdaresinin kullanımına tahsis edilmektedir. Her ne kadar belirli bir amaca özgülenmiş olsa da bu durum muhasebe açısından alacağın tahakkuk ettirilmesine engel değildir. Kamu muhasebesinde tahsisli gelirler de gelir olarak muhasebeleştirilmektedir.

Sonuç olarak, idare tarafından taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı paylarının niteliği ve kullanım esaslarına ilişkin açıklamalar yapılmış ise de, söz konusu açıklamalar bulguda belirtilen muhasebeleştirme eksikliğini ortadan kaldırmamaktadır. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı paylarının belediyeler tarafından bildirilmesi üzerine ilgili alacakların tahakkuk kayıtlarının yapılması ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde öngörülen hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı alacağının tahakkuk ve tahsiline ilişkin kayıtların yapılması gerekmektedir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: İl Sağlık Müdürlüğüne Ödenmesi Gereken Su Tahlil ve Analiz Ücretlerinin Ödenmemesi ve Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi

İl Sağlık Müdürlüğü'nce köylerde yapılan ve Düzce İl Özel İdaresi'ne fatura edilen su tahlil ve analiz ücretlerine ilişkin ödenmeyen fatura bedellerinin muhasebe kayıtlarına alınmadığı görülmüştür.

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'in "İzleme, Dezenfeksiyon ve Analiz Özellikleri" başlıklı 10'uncu maddesinde tüketime sunulan içme kullanma sularının, yönetmelik eki tablolarında belirtilen sıklıklarda ve ekinde belirtilen tablolarda yer alan parametrik değerlere uyup uymadığını belirlemek üzere; suyun organoleptik ve mikrobiyolojik kalitesi ile aynı zamanda içme suyu arıtımının yapılması durumunda, bu arıtımın (özellikle dezenfeksiyon) etkili olup olmadığı hakkında düzenli bilgi sağlamak için gerekli verileri temin etmek maksadıyla denetleme ve kontrol izlemesine tabi tutulacağı belirtilmektedir.

Anılan maddenin devamında, halkın tüketimine sunulan içme kullanma suyu denetim ve analiz işlemlerinin suyun kalitesinin denetimi niteliğinde olduğu, mevzuata uygunluk denetimi amacıyla alınacak su numunelerinin İl Sağlık Müdürlüğü'nce alınacağı, alınan su numune analizlerinin Sağlık Bakanlığı'nca yetki verilen laboratuvarlarda yaptırılacağı, Kurumca yapılacak veya yaptırılacak her türlü tetkik ve tahlil bedelinin ilgili mahalli idarece karşılanacağı ifade edilmiştir.

Yönetmelik'in "Tanımlar" başlıklı 5'inci maddesinde; mahalli idarenin içme kullanma suyu temin edilmesinden sorumlu olan belediye veya il özel idaresini ifade ettiği düzenlenmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu'nun "İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları" başlıklı 6'ncı maddesinde ise mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; belediye sınırları dışında su sağlanmasına yönelik tesislerin yapılması görevi il özel idarelerine verilmiştir.

Anılan mevzuat hükümleri gereğince, Düzce ilindeki köylerin içme ve kullanma suyu temininden sorumlu idare Düzce İl Özel İdaresi olduğundan, İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan köylerdeki su tahlil ve analiz ücretleri İdareye fatura edilmektedir. Ancak, İl Sağlık Müdürlüğü'nce İdareye fatura edilen söz konusu tahlil ve analiz bedellerinin 2017 yılından bu yana ödenmediği ve ödenmeyen bu tutarların muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında, 30.09.2022 tarihine kadar olan su tahlil ve analiz bedellerinin ilgili kanun hükmü uyarınca terkin edildiği belirtilmiş ise de, 01.10.2022 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin borçların mevcut olduğu kabul edilmiştir. Bununla birlikte söz konusu borçların muhasebe kayıtlarına alınmadığı ve mali tablolarda gösterilmediği anlaşılmıştır.

İdare tarafından mevzuat değişikliği ihtiyacı ve hesap planında uygun alt hesap bulunmadığı yönünde yapılan açıklamalar, mevcut borçların muhasebeleştirilmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle idare cevabı yerinde görülmemiş olup, İl Sağlık Müdürlüğünce yaptırılan su tahlil ve analiz bedellerine ilişkin borçların muhasebe kayıtlarına alınarak mali tablolarda gösterilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, anılan Yönetmelik hükümleri gereğince İl Sağlık Müdürlüğü'nce yaptırılarak İdareye bildirilen su tahlil ve analiz bedellerinin muhasebe kayıtlarının yapılarak mali tablolarda gösterilmesi gerekmektedir.

BULGU 2: Sondaj İzni Verilen Su Kuyularına İlişkin Çalışma Yapılmaması ve Kontrol Mekanizmasının Bulunmaması

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce gerçek ve tüzel kişilere sondaj izni verilen kuyuların faydalı tüketim miktarlarına ilişkin bilgilerin DSİ'den alınmadığı ve bu kapsamda yapılması gereken kontrol ve denetimlerin yapılmadığı görülmüştür.

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinde, *"Yeraltı suları umumi sular meyanında olup Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu suların her türlü araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili bu kanun hükümlerine tabidir*" hükmü düzenlenmiştir.

Kanun'un 2’nci maddesinde, yeraltı suyunun içmede, temizlikte, belediye hizmetlerinde, hayvan sulamada, zirai sulamada, maden ve sanayide, sportif vesair tesislerde kullanılması şeklinde ‘faydalı kullanım’ tanımlanmıştır.

Kanun'un 4’üncü ve 5’inci maddelerinde, kuyu açan kimsenin, bulunan suyun ancak kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarını kullanmaya yetkili olduğu, 4’üncü maddesinde faydalı kullanım miktarını aşan suların 2886 sayılı Kanun hükümlerine uyularak il özel idarelerince kiraya verileceği, faydalı ihtiyaç miktarının, tahsis edilecek maksada göre ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından tayin ve tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinde miktarı ve kalitesi belirli sudan, bir ya da birden fazla gerçek ya da tüzel kişiye belirli bir amaç için, belirli miktarda ve belirli süre ile su kullanım izni verilmesi su tahsisi olarak tanımlanmıştır. 5’inci maddesinde tahsis izni verilen miktardan daha fazla ve amacın dışında su kullanılamayacağı, tahsis edilen suların korunması ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla, faaliyetten sorumlu kurum ve kuruluşların, kendi mevzuatlarından kaynaklanan yetkileri kapsamında faaliyeti izleyeceği, tahsis amacı dışında veya tahsis edilen miktarın üzerinde su kullanımının tespiti halinde DSİ’ye bildirileceği ifade edilmiştir.

Anılan mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere sondaj kuyularına (yeraltı sularının tahsisine) ilişkin olarak tüm yetki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde bulunmaktadır. Faydalı tüketim miktarının üzerinde kullanılan yeraltı suyunun 167 sayılı Kanun gereği kullanıcıya kiralanması gerekmektedir. Sondaj kuyularından çıkarılan suyun kiralanması gereken kısmı ise İl Özel İdaresini ilgilendirmektedir. Ayrıca tahsis izni verilen miktardan fazla ve amacı dışında su kullandırılmaması, bu durumun tespiti halinde DSİ’ye bildirilip gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması gerekmektedir.

Faydalı kullanım miktarının üzerindeki suların İl Özel İdaresince bedelinin alınması, bu işlemin yapılabilmesi için de öncelikle su tahsisi yapılan gerçek ve tüzel kişilerin kullanmış olduğu kuyu suyunun faydalı tüketim miktarı ve kullanımın bu miktarın üzerinde olup olmadığının bilinmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden alınan izinle açılan kuyularda faydalı tüketim miktarının ve buna ilişkin faydalı tüketimi aşan kısımların

denetimiyle ilgili olarak İdarenin, DSİ ile koordineli yürüyen bir iş akış ağı oluşturmaması nedeniyle gerekli tespitlerin yapılmadığı görülmüştür.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce sondaj izni verilen kuyulara ilişkin faydalı tüketim miktarlarının DSİ ile ortaklaşa bir çalışmayla saptanması, bu kuyularda olması muhtemel kaçak su kullanımlarına yönelik tedbirlerin alınması, fiyatlandırılması gereken kısımların fiyatlandırılması ve bu bedellerin tahsilatının sağlanması gerekmektedir.

BULGU 3: İdarede İstihdam Edilen İşçilerin Başka Kurumlarda Görevlendirilmesi

Düzce İl Özel İdaresi'nin birimlerinde çalıştırılmak üzere personel şirketi aracılığıyla temin edilen işçiler ile kadrolu işçilerin bir kısımın valilik, hastane, adliye, kütüphane gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevlendirilerek çalıştırıldığı tespit edilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 126'ncı maddesi ile 30.06.1989 tarihli ve 202113 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 23 ve geçici 24'üncü maddeler ile sağlanmıştır.

375 sayılı KHK'nin 696 sayılı KHK ile eklenen Ek 20'nci maddesine göre il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri, sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve hâlen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine veya bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebileceklerdir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme" başlıklı Ek 8'inci maddesinde memurların, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında maddede belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme, memur statüsündeki kamu personeline yönelik bir görevlendirme çeşidi olup işçi statüsündeki personeli kapsamamaktadır.

Öte yandan 375 sayılı KHK'nin Ek 25'inci maddesinde statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenlerin kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebileceği düzenlenmiştir. Ancak bu madde kapsamında yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nin 1'inci maddesinin dördüncü fıkrasında *"İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamaz."* hükmü açıkça yer almaktadır. Bu düzenleme gereğince il özel idareleri ve işletmelerinde istihdam edilenlerin söz konusu Yönetmelik kapsamında kurumlar arasında geçici görevlendirilmesi mümkün değildir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun "Geçici iş ilişkisi" başlıklı 7'nci maddesinde ise geçici iş ilişkisinin özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabileceği hüküm altına alınmıştır. Valilik, hastane, adliye ve kütüphane gibi kurum ve kuruluşlar bu kapsamda değerlendirilemeyeceğinden söz konusu personelin bu şekilde çalıştırılmasında yasal dayanak bulunmamaktadır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun "İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları" başlıklı 6'ncı maddesinde, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla il özel idaresinin görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Kanun'un "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 64'üncü maddesinde ise,

"İl özel idaresi, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b) Merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel görevlendirebilir.

..." denilmektedir.

Buna göre, il özel idaresi; diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz olarak üstlenebilecek ya da ortak projeler yürütebilecek ve bu kapsamda kaynak aktarımında bulunabilecektir. Ayrıca, merkezi idarenin asli görevlerini yerine getirebilmesi amacıyla bina, tesis, arsa ve ayni ihtiyaçların karşılanması ile geçici nitelikte araç ve personel desteği sağlanması mümkündür. Ancak söz konusu personel desteğinin sağlanabilmesi için il genel meclisince karar alınmış olması, yapılacak işin il özel idaresinin görev ve sorumluluk alanı kapsamında bulunması, belirli bir proje çerçevesinde yürütülmesi ve geçici nitelik taşıması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, personel şirketi aracılığıyla temin edilen işçiler ile kadrolu işçilerin, valilik, hastane, adliye ve kütüphane gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda süreklilik arz edecek şekilde ve il genel meclisi kararı olmaksızın görevlendirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 22 personelin diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirildiği belirlenmiştir. İdarenin münhasıran kendi hizmetlerinde çalıştırılmak üzere istihdam ettiği ve kendi bütçesinden ücretlerini ödediği personelini başka kurum ve kuruluşlarda sürekli olarak görevlendirilmesi, İdare bütçesi üzerinde karşılıksız bir mali yük oluşturmaktadır.

Kamu idaresi cevabında, valinin görev ve yetkileri kapsamında il özel idaresinde farklı statülerde görev yapan personel üzerinde her türlü tasarruf yetkisine sahip olduğu, personelin görevlendirilmesine ilişkin olarak ise İl Genel Meclisine herhangi bir görev veya yetki verilmediği ifade edilmiştir. Ancak idarenin dayanak gösterdiği 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun "Valilerin hukuki durumları, görev ve yetkileri" başlıklı 11'inci maddesinin (e) ve (h) bentleri, kamu düzeni, asayiş ile can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik özel nitelikli hükümler olup somut olay bakımından genel bir görevlendirme yetkisi vermemektedir.

Diğer taraftan, idarenin de atıfta bulunduğu 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 64'üncü maddesinde, il özel idaresi personelinin diğer kurum ve kuruluşlarda proje bazlı ve geçici süreyle görevlendirilmesine ilişkin işlemlerde İl Genel Meclisi kararının aranacağı açıkça düzenlenmiştir. Bu nedenle söz konusu görevlendirmeler bakımından karar alma yetkisinin İl Genel Meclisine ait olduğu, valinin bu konuda tek başına tasarrufta bulunamayacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca, Kanunla İl Genel Meclisine verilen bu yetkinin devredilmesi de mümkün değildir.

Bu itibarla, anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda, hizmet alımı yoluyla temin edilen personelin İdare dışındaki kurum ve kuruluşlarda sürekli olarak görevlendirilmemesi; geçici

personel teminlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, bunun dışında personelin sadece İl Özel İdaresinin kendi hizmetlerinde çalıştırılması gerekmektedir.

BULGU 4: Huzur Hakkı Ödemelerinin Asli Görevli Kurum Yerine İl Özel İdaresine Aktarılması

Vali ve Vali Yardımcısı'nın Düzce İl Özel İdaresi'nin personel şirketinden elde ettikleri huzur haklarına ilişkin ödemelerin, asli görevli oldukları kuruma aktarılmadan İl Özel İdaresi'nden yapıldığı tespit edilmiştir.

13.07.2001 tarihli ve 24461 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 12'nci maddesinde, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar; sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan ortaklıklar, fonlar, döner sermayeler, mahallî idareler ve bunların şirketleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilen her statüdeki personel ile belediye başkanları ve meclis üyelerinden, özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin herhangi bir kurum ya da kuruluşun yönetim, denetim, tasfiye, danışma kurulu üyelikleri ile komisyon, heyet, komite ve benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi veya kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden yalnızca biri için ücret ödenebileceği hükme bağlanmıştır.

04/12/2025 tarihli ve 7566 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesiyle eklenen düzenleme uyarınca; seçimle göreve gelmiş belediye ve il genel meclisi organlarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında yürüttükleri görevler nedeniyle aldıkları ödenek ve huzur hakları birinci cümledeki "tek görev için ücret" sınırlamasının dışında tutulmuştur. Ancak bu kişilerden, ikinci cümlede belirtilen görevler için ödenek veya huzur hakkı alanların birinci fıkra kapsamında ayrıca bir görevi bulunması hâlinde, ikinci cümlede sayılan görevlerden yalnızca biri için ödeme yapılabileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca, birinci fıkra kapsamındaki kişilere söz konusu görevleri nedeniyle yapılabilecek aylık toplam net ödeme tutarının, (108.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile

çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşamayacağı; bu üst sınır dışında herhangi bir ad altında ayni veya nakdi menfaat sağlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, ilgililerin yürüttükleri görevleri ve birden fazla görev bulunması hâlinde ücretini tercih ettikleri görevi asli görevli oldukları kuruma beyan etmeleri zorunlu kılınmış; ödemelerin brüt tutar üzerinden ilgili kurumlarca kesintiler yapılarak ilgilinin asli kurumunca bildirilen emanet hesaba yatırılması ve işlemlerin asli kurum tarafından sonuçlandırılması esası benimsenmiştir. Üst sınırı aşan veya ücret alınamayan görevlere ilişkin tutarların ise genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ilgili kurum bütçesine gelir kaydedileceği düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede, Vali ve Vali Yardımcısı'nın İl Özel İdaresi personel şirketinden elde ettikleri huzur haklarına ilişkin tutarların, asli görevli oldukları kuruma değil, İl Özel İdaresine aktarıldığı ve buradan ödendiği görülmüştür. Söz konusu uygulama, kişilere birden fazla huzur hakkı ödenmesi riskini doğurmaktadır.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, bu kapsamda alınan ödemelerin brüt tutar üzerinden ilgili kurumlarca gerekli kesintiler yapıldıktan sonra, ilgilinin asli kurumunda bulunan emanet hesaba aktarılması ve sürecin mevzuata uygun olarak asli kurum tarafından tamamlanması gerekmektedir.

BULGU 5: Personel Şirketinden Yapılan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Sözleşme Yapılmaması

Düzce İl Özel İdaresi'nin personel şirketinden yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında taraflar arasında sözleşme yapılmadığı görülmüştür.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 24'üncü maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanların idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi ile ilgili hükümler düzenlenmiştir.

375 sayılı KHK'nın ek 20'nci maddesine göre; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet

alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilmektedir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar" başlıklı 7'nci maddesinde; sözleşme bedelinin, sözleşmelerde yer alması gereken zorunlu unsurlar arasında olduğu, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın "Personel Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payına İlişkin Üst Sınır" başlıklı 5'inci maddesinde; asgari işçilik maliyetinin, sözleşme giderlerinin, genel giderlerin, işçilikle bağlantılı ayni giderlerin ve kâr oranının kamu ihale mevzuatı esas alınarak belirleneceği, "Hizmetlerin gördürülmesi" başlıklı 6'ncı maddesinde; personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin bedelinin tespitinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin hükümlerine uyulmasının zorunlu olduğu, bu usul ve esaslarda düzenlenmeyen hususlarda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet" başlıklı 10'uncu maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde personel maliyetinin, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetlerin dikkate alınarak hesaplanacağı ifade edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler" başlıklı 78'inci maddesinde ise; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde birim fiyatlı sözleşme imzalanacağı; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak gün ve personel sayısının fazla çalışma yapılacak hallerde ise toplam fazla çalışma saatinin ihale dokümanında belirtileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, İdarenin şirketinden yapacağı personel hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin tespitinden, sözleşmenin bitimine kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine uyulması gerektiği açıktır. Hizmetin türü personel çalıştırılmasına

dayalı hizmet alımı olduğundan sözleşme türü de birim fiyat sözleşme olmalıdır. Birim fiyat sözleşmeye esas olmak üzere birim fiyat teklif cetveli oluşturulmuş olmalı ve bu cetveldeki sözleşme kalemlerine (işçilik kalemlerine) teklif edilen birim fiyatlar ile miktarların (ay/gün) çarpımı neticesinde elde edilen tutarlar, toplam sözleşme bedelini oluşturmalıdır.

Yapılan incelemede, İdare tarafından kendi şirketinden yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında taraflar arasında herhangi bir sözleşme imzalanmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresince, bulguda tespit edilen hususlara ilişkin olarak gerekli işlemin yapıldığı belirtilmiştir. Ancak, bulgu konusu hususa yönelik 2026 yılında yapılan kayıtların 2025 yılı dönem sonu mali tablolarındaki hatayı düzeltici bir etkisi bulunmamaktadır.

Bu itibarla, İdare şirketinden yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında sözleşme türü ve bedeli taraflar arasında imzalanan sözleşmede açıkça belirtilmesi, birim fiyat sözleşmeye esas olmak üzere birim fiyat teklif cetveli oluşturulması ayrıca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yaklaşık maliyetin tespit edilmesi gerekmektedir.

BULGU 6: Mevzuatta Belirlenen Şartlara Uyulmadan Valilik Harcamalarının İdare Bütçesinden Karşılanması

Düzce İl Özel İdaresi bütçesinden, mevzuatla öngörülen şartları taşımayan valiliğin cari nitelikteki olağan harcamalarının karşılandığı görülmüştür.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun "İl özel idaresinin giderleri" başlıklı 43'üncü maddesinde il özel idaresi bütçesinden yapılabilecek giderler sayma yoluyla belirlenmiş; "İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler", "personele ve seçilmiş organların üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar" ile "kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler" bu giderler arasında sayılmıştır. Aynı Kanun'un "İl özel idaresi bütçesi" başlıklı 44'üncü maddesinde,

"Bütçe dışı harcama yapılamaz; vali ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur."

hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanun'un "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 64'üncü maddesinde ise,

"İl özel idaresi, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b) Merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel görevlendirebilir.

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

..." denilmektedir.

Anılan mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere il özel idaresi, il genel meclisinin kararı üzerine, görev ve sorumluluk alanına giren konularla sınırlı olmak kaydıyla, merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve ayni ihtiyaçları karşılayabilecektir.

Yapılan incelemede, İl Özel İdaresi bütçesinden belirtilen şartları taşımayan valiliğe ait cari nitelikteki çeşitli olağan harcamalar için ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, valilik hizmetlerinde kullanılmak üzere kamera, çadır, züccaciye ürünleri, idari hizmet biriminin çeşitli ihtiyaçları, büro ve kırtasiye malzemeleri, demirbaş eşyalar, haber ajansı abonelikleri, bilişim ekipmanları, temizlik malzemeleri ve iş kıyafetleri alınması vb. cari giderlerin İdare bütçesinden karşılandığı belirlenmiştir.

Kamu idaresi cevabında, bulguya konu harcamaların Valiliğin yıl sonunda idareye aktardığı ödenek kapsamında gerçekleştirildiği ve söz konusu mal ve hizmetlerin Valilik birimlerinin ihtiyaçları ile faaliyetleri doğrultusunda temin edildiği belirtilmiştir. Ayrıca, benzer nitelikteki harcamaların bundan sonraki süreçte il özel idaresi bütçesinden karşılanmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edilmiştir. Ancak yapılan incelemede, söz konusu alımların il özel idaresi bütçesinden gerçekleştirildiği ve temin edilen mal ve

hizmetlerin Valiliğin olağan faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, harcamaların finansman kaynağı ve kullanım amacı birlikte değerlendirildiğinde, bulguda belirtilen hususların devam ettiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, il özel idaresi bütçesinden anılan mevzuatın öngördüğü nitelikte olan ve il genel meclisince kabul edilen bir anlaşma veya protokole dayanan harcamaların yapılması, diğer kurum ve idarelerin cari nitelikteki olağan giderlerinin ise kendi bütçelerinden karşılanması gerekmektedir.

BULGU 7: Mevzuata Uygun Olmayan Yöntemle Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Taşıt ve Araç Temin Edilmesi

Düzce İl Özel İdaresi'nden kamu kurum ve kuruluşlarını desteklemek amacıyla kurulan vakıflara doğrudan nakdi kaynak aktarımı yapıldığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Bütçelerden yardım yapılması" başlıklı 29'uncu maddesinde;

"Gerçek veya tüzel kişilere kanunda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir.

Bu yardımların yapılması, kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usuller Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir."

denilmektedir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun "İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları" başlıklı 6'ncı maddesinde, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla il özel idaresinin görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Aynı Kanun'un "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 64'üncü maddesinde ise,

"İl özel idaresi, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.

...” denilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75'inci maddesinde ise;

“ ...

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.” denilmektedir.

Anılan mevzuat hükümlerinden görüleceği üzere, il özel idaresinin, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve meslek odaları ile karşılıklı görev ve sorumluluklara dayalı ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilecektir. Ancak 5393 sayılı Kanun'un anılan 75'inci maddesinde yapılan düzenleme ile il özel idarelerinin proje kapsamında da olsa dernek ve vakıflara doğrudan nakit kaynak aktarımı yapması engellenmiştir.

Yapılan incelemede, İl Özel İdaresi bütçesinden 19.515.785,00 TL tutarında kaynağın vakıflara protokol kapsamında doğrudan nakden aktarıldığı ve bu vakıflar aracılığıyla emniyet, jandarma ve il göç müdürlüklerine taşıt ve araç temin edildiği tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, vakıflara doğrudan nakit kaynak aktarımı suretiyle çeşitli kurum ve kuruluşların taşıt ve araç ihtiyaçlarının karşılanması, 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, 237 sayılı Taşıt Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Taşınır Mal Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesine neden olmuştur.

Kamu idaresi cevabında, ilde yaşanan güvenlik ve göç kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla araç ihtiyacı bulunduğunun Vali tarafından değerlendirildiği, bu doğrultuda Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç Müdürlüğü tarafından idareden araç talebinde bulunulduğu belirtilmiştir. Söz konusu araçların vergi avantajından yararlanılarak temin edilebilmesi amacıyla, İl Genel Meclisi kararıyla ilgili vakıflara ödenek aktarıldığı ifade

edilmiş; ayrıca benzer nitelikteki ödenek aktarımlarının bundan sonraki süreçte yapılmamasına dikkat edileceği bildirilmiştir.

Ancak, kamu kurumlarının taşıt alımına ilişkin işlemlerinin amacı ne olursa olsun yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda taşıt temini ve devrine ilişkin işlemlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi zorunludur. Vergi avantajı sağlamak veya işlemlerde esneklik elde etmek amacıyla söz konusu mevzuat hükümlerinin dolanılması ya da uygulama dışı bırakılması, kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin temel ilkeleriyle bağdaşmamakta olup kamu mali disiplini, saydamlık ve hesap verebilirlik açısından sakıncalar doğurabilecektir.

Bu itibarla, kamu kurum ve kuruluşlarına taşıt ve araç alınması için İl Özel İdaresi bütçesinden vakıflara doğrudan nakdi kaynak aktarılmaması; bu kapsamdaki araç alımlarının bu kurum ve kuruluşların tabi olduğu mevzuat çerçevesinde ve kendi bütçelerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BULGU 8: İdare Personeli Olmayan Kişilere Ön Ödeme Yapılması

Düzce İl Özel idaresi tarafından gerçekleştirilen ön ödeme işlemlerinde, İdare bünyesinde görevli olmayan ve bu nedenle harcama yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmesi mümkün olmayan kişilere avans ve kredi verildiği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Ön ödeme" başlıklı 35'inci maddesinde, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu maddeye dayanılarak hazırlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde, harcama yetkilisi mutemedinin; harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü kişi olduğu hükme bağlanmıştır.

Yönetmelik'in "Mutemet görevlendirilmesi" başlıklı 9'uncu maddesinde ise, kamu idarelerinin bütçesinde kendisine ödenek tahsis edilen her bir harcama birimi için mutemet görevlendirmesi gerektiği belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 160- İş Avans ve Kredileri Hesabına ilişkin işlemleri düzenleyen 125'inci maddesinde de; kurumun her bir harcama birimi için ayrı ayrı mutemet görevlendireceği, harcama yetkilisinin ilk görevlendirmede ve değişiklik hâlinde mutemetlerin adını, soyadını ve unvanlarını bir yazı ile ilgili birime bildireceği ve bu yazıların bir dosyada saklanacağı ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede, İdarede görevli olmayan ve bu nedenle harcama yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmesi mümkün olmayan, Valilik birimlerinde çalışan kişilere avans verildiği ve/veya kredi açıldığı tespit edilmiştir. Mevzuata uyulmadan yapılan söz konusu ön ödeme işlemleri, ön ödeme alan kişilerin İdare dışında çalışması nedeniyle ön ödemelerin kapatma sürelerinin takibinin gerektiği gibi yapılamamasına ve süresinde kapatılmayan ön ödemeler için gerekli disiplin hükümlerinin uygulanmamasına neden olabilecektir.

Anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, ön ödeme işlemlerinin yalnızca usulüne uygun şekilde görevlendirilmiş harcama yetkilisi mutemetleri aracılığıyla ve İdarenin kendi personeli eliyle yürütülmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, her harcama birimi için mevzuata uygun olarak kendi kadrosundan mutemet görevlendirilmesi ve ön ödeme işlemlerinin münhasıran görevli bu personel üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BULGU 9: Mevzuata Aykırı Olarak Araç Tahsis Edilmesi

Düzce İl Özel İdaresi tarafından, vali yardımcılarına akaryakıt giderleri İdare bütçesinden karşılanmak suretiyle araç tahsis edildiği görülmüştür.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun "İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları" başlıklı 6'ncı maddesinde, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla il özel idaresinin görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Aynı Kanun'un "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 64'üncü maddesinde ise,

"İl özel idaresi, il genel meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b) Merkezî idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli bina ve tesisler ile arsa ve aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel görevlendirebilir.

..." denilmektedir.

Buna göre il özel idaresinin, merkezi idarenin asli görevlerini yerine getirebilmesi amacıyla bina, tesis, arsa ve ayni ihtiyaçların karşılanması ile geçici nitelikte araç ve personel desteği sağlanması mümkündür. Ancak söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için il genel meclisince karar alınması ve yapılacak işin il özel idaresinin görev ve sorumluluk alanı kapsamında bulunması gerekmektedir.

Ayrıca Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 31'inci maddesine dayanılarak çıkarılan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nin (Sıra No: 32) "Geçici tahsis yetkisi ve tahsis şartları" başlıklı 3'üncü maddesi ikinci fıkrasının (c) bendinde *"Tahsis edilen taşınırın tahsis süresindeki zorunlu bakım, onarım ve işletme masrafları ile kullanım için gerekli toner, kartuş, kağıt, akaryakıt, yağ vb. diğer zorunlu giderleri, tahsis yapılan idarece karşılanacaktır."* hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede, binek araçlara ilişkin akaryakıt giderlerinin idare bütçesinden karşılanmak suretiyle söz konusu araçların vali yardımcılarına tahsis edildiği tespit edilmiştir. Araç tahsisine ilişkin olarak il genel meclisince herhangi bir karar alınmadığı gibi, tahsisin geçici değil sürekli şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bunun yanı sıra, tahsis edilen araçların akaryakıt giderlerinin İdare bütçesinden karşılanması, anılan Tebliğ hükmüne aykırıdır. Zira tahsis edilen taşıtların işletme masraflarının tahsis edilen tarafça karşılanması gerekmektedir.

Kamu idaresi tarafından, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun "Valilerin hukuki durumları, görev ve yetkileri" başlıklı 11'inci maddesinin (h) bendi kapsamında Valilik hizmetlerinde

kullanılmak üzere tahsis edilen araçların, mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Valilik Makamının talimatları doğrultusunda görevlendirildiği ve buna ilişkin makam olurlarının bulunduğu belirtilmiştir.

Ancak anılan bent hükmü incelendiğinde, düzenlemenin can ve mal emniyetinin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin özel durumları kapsadığı; bu kapsamda itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi ve benzeri araçların sevk ve idaresine yönelik yetkiler öngördüğü görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu hükmün, Valiliğin olağan hizmetlerinde kullanılmak üzere araç tahsis edilmesine genel ve sınırsız bir hukuki dayanak teşkil ettiği değerlendirilememektedir.

Bu itibarla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına araç tahsisi işlemlerinde tahsisin il özel idaresinin görev ve sorumluluk alanına giren konularla sınırlı olarak ve belirli bir proje kapsamında olması; bu hususta il genel meclisince karar alınmış bulunması ve tahsisin sürekli olmaması gerekmektedir. Ayrıca, yapılacak geçici tahsislerde akaryakıt dâhil tüm işletme giderlerinin tahsis edilen tarafça karşılanması zorunludur.

BULGU 10: Muafiyet Kapsamında Olan Vergilerin Ödenmesi

Düzce İl Özel İdaresi'nin muafiyet kapsamında olan Elektrik Tüketim Vergisi ve Damga Vergisi ödediği görülmüştür.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun "İl özel idaresine tanınan muafiyetler" başlıklı 8'inci maddesinde; il özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımlarının katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 34'üncü maddesinde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketiminin Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabi olduğu, 35'inci maddesinde ise elektrik ve havagazı tüketenlerin bu vergiyi ödemekle mükellef olduğu, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'na göre elektrik enerjisini tedarik eden kuruluşların satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli 1 sayılı Tabloda ise resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere

verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin ilgililerin hesaplarına nakledilmesini temin eden kâğıtların binde 9,48 oranında damga vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

5302 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan muafiyet hükmü, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi dışında kalan tüm vergi, resim ve harçları kapsamaktadır. Bu itibarla il özel idarelerinin kamu hizmetine ayrılan, kamunun yararlanmasına açık ve gelir getirmeyen taşınmazlarında tüketilen elektrik için 2464 sayılı Kanun kapsamındaki Elektrik Tüketim Vergisi'ni ödemesi söz konusu muafiyet hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Öte yandan, doğalgaz faturalarına ilişkin ödemeler sırasında 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca idarenin resmi daire olması nedeniyle Damga Vergisi'nden muaf olması gerekmektedir. Ancak idare tarafından doğalgaz faturalarına ilişkin ödemeler üzerinden Damga Vergisi ödendiği görülmüştür.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, İdarenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazlarına ait elektrik abonelikleri için Elektrik Tüketim Vergisi muafiyetinin uygulanması amacıyla ilgili elektrik dağıtım şirketine gerekli başvuruların yapılması; doğalgaz faturalarına ilişkin ödemeler için ise Damga Vergisi muafiyeti nedeniyle dağıtım şirketine rücu edilmesi gerekmektedir.

BULGU 11: Haczedilemeyen Gelirlerin Ayrı Banka Hesaplarında İzlenmemesi

Düzce İl Özel İdaresi'nin haczedilemeyen gelirleri olan vergi, resim ve harçların tahsil edildiği banka hesabında haczi kabil diğer para, alacak ve gelirlerin de bulunduğu, dolayısıyla haczedilemeyen gelirlerin ayrı banka hesaplarında izlenmediği görülmüştür.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun "Haczi caiz olmayan mallar ve haklar" başlıklı 82'nci maddesinde, özel yasalarında haczi caiz olmadığı gösterilen malların haczedilemeyeceği belirtilmiştir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun "İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları" başlıklı 7'nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; il özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez denilmek suretiyle özel idarelerin haczi mümkün olmayan gelirleri sayılmıştır.

Ayrıca 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinde; il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılacak paylar ile diğer kanunlarda verilmesi öngörülen payların vergi hükmünde olduğu düzenlenmiştir. Dolayısıyla genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar vergi hükmünde kabul edildiğinden, bunların da haczedilmesi mümkün değildir.

Yapılan incelemede, vergi, resim ve harç gelirlerinin tahsil edildiği banka hesabında haczi kabil diğer para, alacak ve gelirlerin de izlendiği tespit edilmiştir. İdarenin haczedilemeyen gelirlerini ayrı hesapta tutmayarak haczedilebilir gelirlerle aynı banka hesabında birleştirmesi, bu hesaptaki tutarların haczedilemeyen vergi, resim ve harç gelirlerinden olup olmadığının belirlenmesini imkânsız hâle getirmektedir. İdarelerin bu nitelikteki hesapları yargı mercileri tarafından "havuz hesabı" olarak nitelendirilmektedir. Nitekim Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 20.03.2012 tarih ve E.2011/22082 K.2012/8629 sayılı kararında da; *"...borçlu belediyece haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün olan paraların aynı hesapta toplanması ve birbirine karıştırılması, haczedilemezlik hakkından feragat olarak kabul edilmelidir."* denilmektedir.

Anılan mevzuatta yer alan haczedilemezlik kuralı ile kamu hizmeti gören ve kamu tüzel kişiliğini haiz idareler için hizmetlerinin devamlılığını teminat altına alan bir güvence oluşturulması amaçlanmıştır. Haczi mümkün olmayan gelirler ile mümkün olanların aynı banka hesabında toplanması İdarenin bu güvenceden mahrum kalmasına neden olabilecektir.

Kamu idaresince, bulguda tespit edilen hususlara ilişkin olarak gerekli işlemin yapıldığı belirtilmiştir. Ancak, bulgu konusu hususa yönelik 2026 yılında yapılan kayıtların 2025 yılı dönem sonu mali tablolarındaki hatayı düzeltici bir etkisi bulunmamaktadır. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Bu itibarla, söz konusu güvencenin korunması için "havuz hesabı" uygulaması yerine, sadece haczedilemez nitelikteki gelirlerin izlendiği banka hesaplarının kullanılması gerekmektedir.

BULGU 12: Ruhsatsız veya Ruhsat Eklerine Aykırı Yapılarla İlgili Yasal Sürecin İşletilmemesi

Düzce İl Özel İdaresi sınırları içerisinde tespit edilen kaçak yapılar hakkında idari para cezası uygulanmasına rağmen, mevzuat hükümleri gereğince alınan diğer kararların uygulanmadığı görülmüştür.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesinde; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıların durdurulacağı, yapı tatil zaptı düzenleneceği ve verilen süre içinde aykırılıkların giderilmemesi halinde yapının yıktırılacağı; 42'nci maddesinde, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılması halinde idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

İdarece sahada yapılan denetimlerde çok sayıda kaçak yapı tespit edildiği, bu yapılar hakkında İl Encümeni tarafından 3194 sayılı Kanun'un 42'nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine karar verildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, söz konusu kaçak yapılar hakkında imar mevzuatına aykırılıkların giderilmesi yönünde Kanun'un anılan 32'nci maddesine göre kararlar alınmasına rağmen bu kararların hayat geçirilmediği, uygulamaya ilişkin herhangi bir planlama yapılmadığı ve imara aykırı yapıların fiilen kullanılmaya devam edildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlandığını ifade etmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat gereğince benzer aykırılıkların tekrarını önlemek amacıyla kaçak yapılarla ilgili bir izleme ve takip mekanizmasının oluşturulması ve imar mevzuatının öngördüğü ve İdarece karara bağlanan yaptırımların tam olarak uygulanması gerekmektedir.

BULGU 13: İç Kontrole İlişkin Bütün Mekanizmaların Tam Olarak Kurulmaması ve Sistemin Etkin Bir Şekilde İşletilmemesi

Düzce İl Özel İdaresi'nce ihaleyle yaptırılmış yapım işlerinin kesin kabul tarihlerinin tespitini sağlayan iç kontrol sisteminin kurulmadığı görülmüştür

Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin "Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları" başlıklı 25'inci maddesinde yapım işlerinde yüklenici ve alt yüklenicilerin, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumlu olacağı, bu zarar ve ziyanın genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirileceği, ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanun'un 27'nci maddesi hükümlerinin uygulanacağı hususları düzenlenmiştir.

Öte yandan 4735 sayılı Kanun'un "Yüklenicilerin ceza sorumluluğu" başlıklı 27'nci maddesinde ise iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapılması durumunda Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı, hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece 26'ncı maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26'ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne tabi ihaleli yapım işlerinde yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle herhangi bir zarar ortaya çıktığında, yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilebilmesi için, bu zararın kesin kabul onay tarihinden itibaren on beş yıllık süre içerisinde meydana gelip gelmediğinin tespit edilebilmesini sağlamak üzere bir iç kontrol mekanizmasının kurulması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne tabi ihaleli yapım işlerinin kesin kabul tarihlerinin tespitini sağlayacak bir iç kontrol mekanizmasının kurulmadığı, böylece bahse konu mevzuat hükümlerinden dolayı yükleniciler adına ortaya çıkabilecek cezai ve idari yaptırım mekanizmalarının işletilmesinin mümkün hale getirilmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlandığını ifade etmiştir.

Bu itibarla, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri durumlarda, yüklenici ve alt yükleniciler hakkında mevzuatla belirlenen yaptırımların uygulanmasını teminen açıklanan şekilde gerekli iç kontrol mekanizmalarının kurulması gerekmektedir.

BULGU 14: İş veya Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyetlerde Bulunduğu İspat Edilen İsteklilerin Tespitini Sağlayacak Bir Sistemin Kurulmaması

Düzce İl Özel İdaresi'nce yapılan ihalelerde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu ispat edilen isteklilerin tespitine ilişkin herhangi bir iç kontrol tedbirinin alınmadığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhaleye katılımda yeterlik kuralları" başlıklı 10'uncu maddesine göre ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen isteklilerin ihale dışı bırakılması idareler açısından yasal bir zorunluluktur.

Anılan mevzuat hükmüne göre Kanun kapsamındaki idarelerin her ihalede, katılan tüm isteklilerin ihale tarihinden önceki beş yıl içinde idareye yaptıkları işler sırasında ispatlı şekilde iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunup bulunmadığını araştırması ve böyle bir durumun varlığı halinde bu isteklileri ihale dışı bırakması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, İdarece anılan Kanun kapsamındaki ihalelerde, katılan tüm isteklilerin ihale tarihinden önceki beş yıl içinde idareye yaptıkları işler sırasında ispatlı şekilde iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesini sağlayacak bir işleyişin kurulmadığı tespit edilmiştir. Bu durum ihale dışı bırakılması gereken isteklilerin üzerine ihale bırakılmasına yol açabilecektir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlandığını ifade etmiştir.

Bu itibarla, bahsedilen risklerin ortadan kaldırılması amacıyla, isteklilerin ihale tarihinden önceki beş yıl içinde idareye yaptıkları işler sırasında ispatlı şekilde iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesini sağlayacak bir kayıt ve izleme sisteminin kurulması gerekmektedir.

BULGU 15: Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Mal Alımlarında Bütçeye Konulan Ödeneğin %10'unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması

Düzce İl Özel İdaresi'nce parasal limitler dâhilinde yapılan mal alımı harcamalarında mevzuatla belirlenen harcama sınırının Kamu İhale Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan aşıldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; bu Kanun'un 21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşılamayacağı ifade edilmiştir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62'nci maddesinin ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ"in "Genel esaslar" başlıklı 4'üncü maddesinde; Kanun'un 21'inci maddesinin (f) bendi ve 22'nci maddesinin (d) bendine göre kamu idarelerinin, yıllık bütçelerine bu amaçla konulan toplam ödenek tutarını dikkate alacağı, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine bu amaçla konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı %10 oranını hesaplayacakları belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, anılan mevzuat hükümlerine göre yapılan mal alımı harcamalarında, detayları aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere yılı bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerinin %10'unun Kamu İhale Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan aşıldığı görülmüştür.

Tablo 8: Doğrudan Temin ile Yapılan Alımlarda Ödenek Sınırı

Program Adı	Bütçe ile Konulan Ödenek (TL)	22-d, 21-f Limiti %10	Yıllık Harcama Miktarı (TL)
MAL ALIMI	300.314.000,00	30.031.400,00	97.937.433,10

Kamu idaresi cevabında, mal ve hizmet alımlarına ilişkin %10'luk sınır kapsamında Kamu İhale Kurumuna gerekli başvurunun yapıldığı ve Kurum tarafından limitin aşılmadığının sözlü olarak bildirildiği ifade edilmiştir. Ancak yapılan incelemede ve yukarıda yer alan tabloda da görüleceği üzere, mal alımlarında söz konusu limitin Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınmaksızın aşıldığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, İdarenin parasal limitler dahilinde yapacağı mal alımlarını anılan mevzuat hükümleri gereğince belirlenen harcama sınırlarına uygun olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir.

BULGU 16: Mevzuatta Belirtilen Parasal Sınırı Aşan Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmaması

Düzce İl Özel İdaresi tarafından faaliyet dönemi içerisinde ihale edilen yapım işlerinden bazılarının muhasebe birimi tarafından ön mali kontrole tabi tutulmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Ön mali kontrol" başlıklı 58'inci maddesinde; ön mali kontrolün harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimi tarafından yapılan kontroller olduğu, ön mali kontrol sürecinin mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluştuğu ve kamu idarelerinde ön mali kontrol görevinin, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütüleceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda yayımlanan Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'nin "Amaç ve Kapsam" başlıklı 1'inci maddesinde yönetmeliğin genel yönetim kapsamındaki tüm idareleri kapsadığı; 3'üncü maddesinin (h) bendinde ön mali kontrolün "İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı ve ayrıntılı finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrol" olduğu düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin Malî Hizmetler Biriminin Ön Malî Kontrolüne Tabi Malî Karar ve İşlemler bölümünün "Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları" başlıklı 10'uncu maddesinde İdarelerin, ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için on milyon Türk Lirasını, yapım işleri için otuz milyon Türk Lirasını aşanların ön malî kontrole tabi olduğu düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede, farklı harcama birimleri tarafından faaliyet dönemi içerisinde ihale edilen ve tabloda gösterilen yapım işlerinin ön mali kontrolünün yapılmadığı tespit edilmiştir.

Tablo 9: Ön Mali Kontrolü Yapılmayan İhaleler

Sıra No	Yapılan İş	İlgili Müdürlük	Tutar (TL)

1	Akçakoca Barbaros Anadolu Lisesi Yapım İşi	Plan Proje	75.421.154,12
2	Turgut Özal Anadolu Lisesi Yapım İşi	Plan Proje	104.200.000,00
3	Özel Eğitim Meslek Okulu Yapım İşi	Plan Proje	61.570.739,23
4	Akçakoca Piri Reis MTAL Yapım İşi	Plan Proje	97.300.000,00
5	Hamidiye Şehit Özgür Işık İ.O Yapım İşi	Plan Proje	82.370.000,00
6	Gölyaka Atatürk O.O Yapım İşi	Plan Proje	91.421.000,00
7	İsmetpaşa O.O ve Kapalı Spor Salonu Yapım İşi	Plan Proje	81.585.000,00
8	Yeşilay Uluslararası Gençlik Kampı Yapım İşi	Plan Proje	300.000.000,00
9	İrfan Öztürk İ.O Yapım İşi	Plan Proje	67.926.358,41
10	İş Makinalarına Akaryakıt Alım işi	Destek Hizmetleri	179.355.000,00

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat hükümleri gereğince ön mali kontrole tabi olan yapım işlerine ilişkin taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının gerekli kontrol işlemlerinin yapılması ve görüş alınması için ilgili harcama birimleri tarafından mali hizmetler birimine gönderilmesi gerekmektedir.

BULGU 17: Yevmiye Kayıtlarının Mevzuatın Öngördüğü Biçimde Yapılmaması

Düzce İl Özel İdaresi'nin kullandığı "e-İçişleri" sisteminin geçmişe dönük olarak yevmiye defteri kayıtlarının değiştirilmesine izin verdiği ve hatalı kayıtların düzeltme işlemlerinin yeni bir yevmiye kaydı oluşturmadan, geçmiş yevmiye kayıtlarının değiştirilmesi suretiyle yapıldığı görülmüştür.

İl Özel İdarelerinin tabi olduğu Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Kayıt düzeni ve kayıt düzeltmesi" başlıklı 18'inci maddesinde;

"Kamu idarelerinin muhasebe birimleri, muhasebe işlemlerini, gerçekleşme sırasına göre düzenli bir şekilde hesap dönemi başında "1" den başlamak üzere hesap döneminin sonuna kadar numaralandırarak kaydederler. Muhasebe kayıtları ancak yeni bir muhasebe kaydı ile düzeltilir. Muhasebe belgesinde düzeltme işleminin gerekçesine yer verilir." hükmü yer almaktadır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni" başlıklı 44'üncü maddesinde,

"a) Yevmiye defteri 1) Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numarasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defterdir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak kaydedilir."

hükümleri düzenlenmiştir.

Anılan mevzuat hükümlerine göre muhasebe kayıtlarında yapılacak düzeltmelerin sadece yeni bir muhasebe kaydı oluşturulması suretiyle yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, İdarenin yevmiye defteri kayıtlarında yapılmış olan çeşitli hataların, yeni bir muhasebe kaydı yapılmadan, hatalı kaydedilen geçmiş yevmiye defteri kaydında değişiklik yapılmak suretiyle düzeltildiği tespit edilmiştir. Örneğin, 03.07.2023 tarih ve 3164 No'lu yevmiye kaydında yapılan hatalar 22.11.2023 tarihinde, doğrudan hatalı geçmiş yevmiye kaydı üzerinde değişiklik yapılarak düzeltilmiştir.

Bu şekilde yapılan düzeltmeler, hatalı kayıtların ve bunlara bağlı diğer hatalı işlemlerin tespit edilmesini ve doğru bir şekilde düzeltme yapılıp yapılmadığına ilişkin gerekli kontrolleri zorlaştıracaktır.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlandığını ifade etmiştir.

Bu itibarla, İdare tarafından anılan mevzuata uygun olarak hatalı kayıtların yeni bir düzeltme kaydı yapılarak düzeltilmesi gerekmektedir.

BULGU 18: Yapım İşlerinde Öngörülen Süre ve Ceza Limitleri Aşılmış Olmasına Rağmen Sözleşmenin Feshedilmemesi

Düzce İl Özel İdaresi'nce anahtar teslim götürü bedel usulü ile ihale edilen yapım işlerinde, uygulama projelerine kıyasla imalatların önemli ölçüde gerisinde kalındığı, imalatlarda ciddi eksiklikler bulunduğu ve işler sözleşmede öngörülen süreler içinde tamamlanamadığı halde sözleşmelerin feshi ve işlerin tasfiyesi işlemlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlüğe giren "Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme"nin 25.7'nci maddesinde; gecikme halinde uygulanacak cezalar dâhil sözleşme kapsamında kesilecek toplam ceza tutarının hiçbir durumda ilk sözleşme bedelinin %15'ini geçemeyeceği, toplam ceza tutarının bu oranı aşması halinde ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20'nci maddesinin (b) bendi uyarınca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilerek sözleşmenin feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, gecikme cezaları ilk sözleşme bedelinin %15'ine ulaşan veya bu oranı aşan yapım işlerinin, anılan mevzuat gereğince sözleşmelerinin feshedilerek tasfiye edilmesi gerekirken fesih işlemlerinin yapılmadığı, gecikme cezası uygulanmasına devam edilerek sözleşmenin anılan mevzuata aykırı olarak yürürlükte tutulduğu görülmüştür.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlandığını ifade etmiştir.

Bu itibarla, uygulamanın belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi, bu kapsamda feshi gereken sözleşmelerin feshedilerek sözleşme konusu işlerin genel hükümlere göre tasfiye edilmesi gerekmektedir.

BULGU 19: Kiraya Verilen Yerlere Ait Giderlerin İl Özel İdaresi Tarafından Karşılanması

Düzce İl Özel İdaresi'nin mülkiyetinde bulunan Roman Kültür Merkezi, Taşambar ve Kadın Emeği Merkezindeki üçüncü kişilere kiraya verilen bağımsız bölümlere ait elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin, ayrı abonelikler şeklinde tesis edilmediği için İl Özel İdaresi tarafından karşılandığı görülmüştür.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 64'üncü maddesinde, İl Özel İdaresinin giderlerinin, hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak harcamalardan oluştuğu hüküm altına alınmıştır. Kiraya verilen taşınmazların kullanımından kaynaklanan elektrik, su ve doğalgaz giderleri, idarenin asli hizmetleri kapsamında olmayıp, kiracıların kullanımına bağlı özel giderler niteliğindedir.

Öte yandan, kira sözleşmelerinde kiralanan bağımsız bölümlere ait her türlü elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim giderlerinin kiracıya ait olması gerektiği hususu genel bir ilke olup, bu giderlerin idare bütçesinden karşılanması kamu kaynaklarının mevzuata aykırı kullanılması sonucunu doğurmaktadır.

Kamu idaresi cevabında Roman Kültür Merkezi ve Taşambarın tahsis edildiğini belirtmiş ancak bulguda yer alan faturaların tahsilatıyla ilgili bir açıklamada bulunmamıştır. Kadın Emeği Merkezinde ise faturalar ayrı abonelik şeklinde değil elden toplanmaktadır.

Bu itibarla, İl Özel İdaresine ait olup kiraya verilen bağımsız bölümler için elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin kiracılar adına ayrı ayrı tesis edilmesi, mevcut durumda İdare tarafından ödenmiş bulunan tüketim bedellerinin ise ilgili kiracılardan tahsil edilmesi gerekmektedir.

BULGU 20: Uygulanan Tip Projelerin Enerji Verimliliği Mevzuatına Uygun Olmaması Nedeniyle Yapım İşlerinin Maliyetlerinin Artması ve Süresi İçinde Tamamlanmaması

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan kamu binalarına ilişkin olarak kullanılan tip projelerin, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olmaması nedeniyle ek maliyetler oluştuğu ve işlerin tamamlanmasında gecikmeler yaşandığı görülmüştür.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na dayanılarak çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde, yeni binaların asgari enerji performans şartlarını sağlaması, binaların enerji performansının hesaplanarak enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, yeni yapılacak binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım imkânlarının değerlendirilmesi ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenebilmesi için enerji kimlik belgesi alınmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Ayrıca, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 64'üncü maddesinde, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi aşamasında projelerin mevzuata uygun olmasının gözetileceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, İl Özel İdaresi tarafından ihale dokümanlarına esas alınan tip projelerde asgari enerji performans sınıfına ilişkin teknik kriterlerin yer almadığı, yenilenebilir

enerji sistemlerinden (güneş enerjisi, ısı pompası vb.) faydalınılmasına yönelik düzenlemelerin bulunmadığı, enerji kimlik belgesi düzenlenmesine yeterli olacak mimari, mekanik ve elektrik proje hükümlerinin belirlenmediği görülmüştür.

Bu nedenle, söz konusu projelere göre inşa edilen binaların Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği hükümlerine uygun olmadığı, bundan dolayı enerji kimlik belgesi düzenlenemediği için yapı kullanma izin belgesi alınamadığı, bu sorunun giderilmesi ve mevzuata uygunluğun sağlanabilmesi amacıyla ek yapım işleri için yeniden ihaleye çıkılmak zorunda kalındığı ve bu nedenle işlerin süresinde bitirilemediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlandığını ifade etmiştir.

Bu itibarla, anılan mevzuat hükümleri gereğince İdarece yapımı gerçekleştirilecek kamu binalarına ilişkin olarak, tip projelerin anılan mevzuat hükümleri dikkate alınarak revize edilmesi, bu kapsamda projelerde olması gereken enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kriterlerine ilişkin hususların ihale dokümanlarına ve teknik şartnamelere açıkça yansıtılması, bu kapsamda hazırlanmış projeler esas alınmadan yapım işlerine başlanmaması gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

8. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Tahsisli Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi	2023	Yerine Getirilmedi	
Parasal Limitler Dahilinde Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında, Bütçeye Konulan Ödeneğin %10'unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması	2023	Yerine Getirilmedi	
Muhasebe Sisteminin Geçmişe Dönük İşlem Yapılmasına İzin Vermesi	2023	Yerine Getirilmedi	
Bütçe İçi İşletmenin İşleyişine İlişkin Eksikliklerin ve Hataların Bulunması	2023	Yerine Getirilmedi	
İdarenin Mülkiyetinde, Yönetiminde veya Kullanımındaki Taşınmazların Envanter Çalışmalarının Tamamlanmaması ve Buna Bağlı Olarak Muhasebe Bilgilerinin Güncellenmemesi	2023	Yerine Getirilmedi	
İdarece Ödenmesi Gereken Su Tahlil ve Analiz Ücretlerinin Ödenmemesi ve Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması	2023	Yerine Getirilmedi	
İmara Aykırı Yapılara İlişkin Encümen Kararlarının Uygulanmaması	2023	Yerine Getirilmedi	
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Paylarının Tahakkuk Kayıtlarının Yapılmaması	2023	Yerine Getirilmedi	